

补充上诉状最重要内容

券商“不当得利”诉请所依据的实体权利在起诉前已消灭

案号：(2026)粤 01 民终 16331 号

上诉人：陈善 被上诉人：国泰海通证券股份有限公司

本案系经沪港通在香港联合交易所执行的股票交易，应优先适用《中华人民共和国证券法》等特别法，并依沪港通业务规则引致适用《香港联合交易所有限公司规则》，交易规则和程序规范是重中之重。

本案诉讼新补充的内容不依赖任何争议事实，仅以被上诉人在本案中的自述与自认为基准口径，论证一个独立且足以从根本上否定其诉请的法律事实：被上诉人主张变更或撤销涉案交易的一切权利，均设有不可中止、不可中断、不可延长的绝对失权时限（除斥期间或同等效力的失权时限），且该等时限早在其提起本案诉讼之前已全部经过，相应权利因超期限已全部丧失。

具体而言：在香港层面，《香港联合交易所有限公司规则》（下称《联交所规则》）为错误交易设置了当日反驳、立即报告、次一交易日上午 9:45 前申报的三道递进时限；在内地层面，《中华人民共和国民法典》第一百五十二条第一款为重大误解之撤销权设置了九十日除斥期间。两地时限相互独立、互为印证，被上诉人无一遵守。其于 2025 年 2 月 14 日提起本案诉讼时，撤销权已依法消灭，交易效力已终局确定。

需特别说明：《联交所规则》并非需经查明的“域外法”。《上海证券交易所沪港通业务实施办法》（经中国证监会批准、由上海证券交易所发布，下称《实施办法》）已通过规范引致、合同引致与机制引致三重路径，将《联交所规则》的相关内容纳入对本案双方均有拘束力的内地业务规则体系，详见本状第二部分。

一、基准口径：本状仅采用被上诉人自认的事实

为排除任何事实争议，本状全部论证仅建立在以下四项被上诉人自认的事实之上：

（一）被上诉人于 2024 年 10 月 10 日 9 时 06 分接收并处理了上诉人卖出 20,000 股、价款 600 万港元的委托，并自认已就该笔订单扣收固定费用及佣金共 10,084.47 元（见被

上诉人起诉材料 2025 年 6 月 4 日律师的《代理意见》）。

（二）被上诉人自认其于 **2024 年 10 月 10 日**当日中午即以“系统故障、成交无效”为由要求上诉人平仓退款。此为被上诉人知悉其所主张“错误”之时点的自认，构成一切时限的起算基准。

（三）被上诉人自认其于 **2024 年 10 月 15 日**完成涉案交易的交割结算，并将该结算定性为“垫付”人民币 5,133,345.56 元。

（四）被上诉人于 2025 年 **2 月 14 日**提起本案诉讼，主张涉案交易“未实际成交”并追讨上述款项。

上述四项事实均出自被上诉人诉讼文件。以下论证表明：**仅凭这四项目自认，其诉请即不能成立。**

二、《联交所规则》对本案的可适用性：内地业务规则的三重引致

涉案交易系港股通交易。依《实施办法》第一百三十二条，港股通即“投资者委托本所会员，通过本所证券交易服务公司，向联交所进行申报”买卖联交所上市股票。被上诉人作为上交所会员接受上诉人委托，全程受《实施办法》约束（第二条）。《实施办法》通过以下三重路径，将《联交所规则》引致为对双方直接适用的规则：

（一）规范引致：《实施办法》明文规定“按联交所的规定执行”

《实施办法》第八十四条规定，港股通交易时间包括开市前时段、持续交易时段和收市竞价交易时段，**具体按联交所的规定执行**；第八十五条规定，港股通交易**通过联交所自动对盘系统进行**，投资者在开市前时段应当采用竞价限价盘委托；第八十六条规定申报数量按联交所规定执行；第九十七条规定投资者按联交所市场的有关规定交纳相关费用。

据此，涉案订单的全部交易要素——9 时 06 分委托落入开市前时段、以竞价限价盘参与竞价、9 时 20 分 39 秒在随机对盘时段经第 517(1)(a)条机制撮合、按联交所规定计收费用（费用由券商自认未退）——均系《实施办法》明文指向《联交所规则》的事项。**内地业务规则既以引致方式采纳了联交所的交易时段与撮合机制，则同一规则体系中关于错误反驳、报告与取消的时限条款（第 523、527、528、564、567 条），作为该机制不可分割的组成部分，一体适用。不存在只引致“如何成交”却不引致“成交后能否反悔”**

的割裂解释。

（二）合同引致：双方均已承诺知晓并认可联交所业务规则

《实施办法》第六十五条要求本所会员督促客户遵守内地和香港相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则；第一百一十条要求会员与客户签订委托协议并签署风险揭示书；第一百三十一条第二款进而规定：**本所会员、港股通投资者应当知晓并认可联交所业务规则**中关于责任豁免的相关规定。

此种知晓与认可是双向的：被上诉人作为会员，对《联交所规则》的拘束力先于、深于投资者。其不得主张该规则仅约束投资者而豁免自身；尤其不得在援引“系统故障”寻求免责时，回避同一规则体系为错误主张设定的失权时限。

（三）机制引致：成交、更改与取消的认定权专属于交易所

《实施办法》以禁止性规范封闭了联交所体系之外的一切“成交认定”空间：

1. 第九十二条：本所证券交易服务公司和本所会员不得自行撮合投资者买卖港股通标的证券的订单，不得以其他任何形式在联交所以外的场所提供港股通标的证券转让服务（若如其所言订单未在联交所成交，本案即属场外交易）。

2. 第九十三条：港股通订单已经申报的，不得更改申报价格或者申报数量；仅未成交申报可在联交所允许撤销申报的时段内撤销。反面解释唯一且封闭：**已成交的订单，在内地业务规则层面不存在任何撤销路径。**

3. 第九十四条：交易结果由联交所发送至本所证券交易服务公司，再发送给会员，由会员发送给其客户。会员在该单向传导链条中仅为**传递者**，既无创设成交结果之权，亦无否定成交结果之权。被上诉人于当日 12 时 17 分扣款 5,999,900.87 元、次日凌晨 2 时 28 分改为扣款 5,133,345.06 元的两次单方变动，均发生于该法定传导链条之外。

4. 第一百一十一条、第一百一十三条：即便发生“交易异常情况”，认定与处置之权亦专属于交易所及证券交易服务公司，并须以公告方式作出。会员无权自行认定“系统故障”并采取扣款、拒绝交收等私力救济。

三重引致的结论是：《联交所规则》的时限与终局性条款，经《实施办法》纳入内地业务规则体系并经委托合同确认，系本案应予直接适用的裁判依据之一，而非待证事实意义上的域外规则。下文第三部分据此展开。

三、香港层面：《联交所规则》设定的四道绝对时限均已经过

涉案交易经沪港通在香港联合交易所执行，受《联交所规则》约束。该规则为交易记录的争议、更正与取消设置了层层递进的绝对时限，其在实务中的法律效果与大陆法系的除斥期间同构：**逾期未为，权利即告消灭，且不存在中止、中断或延长。**

（一）时限①②：第 523 条——当日反驳，过时即固化

《联交所规则》第 523 条规定，交易所参与者应覆核系统中以其名义记录的交易资料，发现错误时须**立刻反驳**，且：在开市前时段输入系统的交易，不得迟于随机对盘时段结束时（涉案当日约 9 时 22 分）；在早市输入系统的交易，不得迟于早市完结时（12 时 00 分）。

涉案订单 9 时 06 分委托，9 时 20 分 39 秒撮合成交——该时点**恰落于开市前时段的随机对盘时段（9:20–9:22）之内**，与第 517(1)(a)条规定的竞价撮合机制完全吻合。无论将该笔成交归入开市前时段抑或早市，被上诉人提出反驳的窗口最迟于 **2024 年 10 月 10 日 12 时 00 分** 关闭。被上诉人自认当日中午已知悉所称“故障”，却无任何证据显示其曾在时限内向联交所提出反驳。

（二）时限③：第 528(1)(a)条与第 564 条——次一交易日 9:45 为最后期限

第 528(1)(a)条强制要求各交易所参与者在每段交易时间结束时覆核记账；倘有**任何差异、错误的交易或投诉**，应在下个交易日早市开始后十五分钟前（即 2024 年 10 月 11 日上午 9 时 45 分前）以规定格式向交易所报告。第 564 条同时规定，参与者间的任何纠纷，无论因何原因引起，均应**立即**向交易所报告。仅在第 572 条所定紧急事故情形下，董事会方有权延长该时限——本案不存在任何此类延长。

2024 年 10 月 11 日上午 9 时 45 分，是《联交所规则》体系中针对错误交易的**最外层失权期限**。被上诉人未在该期限内向联交所作出任何报告。

（三）终局固化：第 522 条、第 527 条、第 544 条、第 567 条

时限经过后，规则的终局性条款随即生效：

1. 第 522 条结合第 544(1)条：除董事会另有决定外，根据第 517(1)(a)或(b)条撮合达成的交易不能更改或取消，并会被交易所承认。

2. 第 527 条：交易一经系统记录（券商提交的 FIX 报文），参与者即不能取消；唯

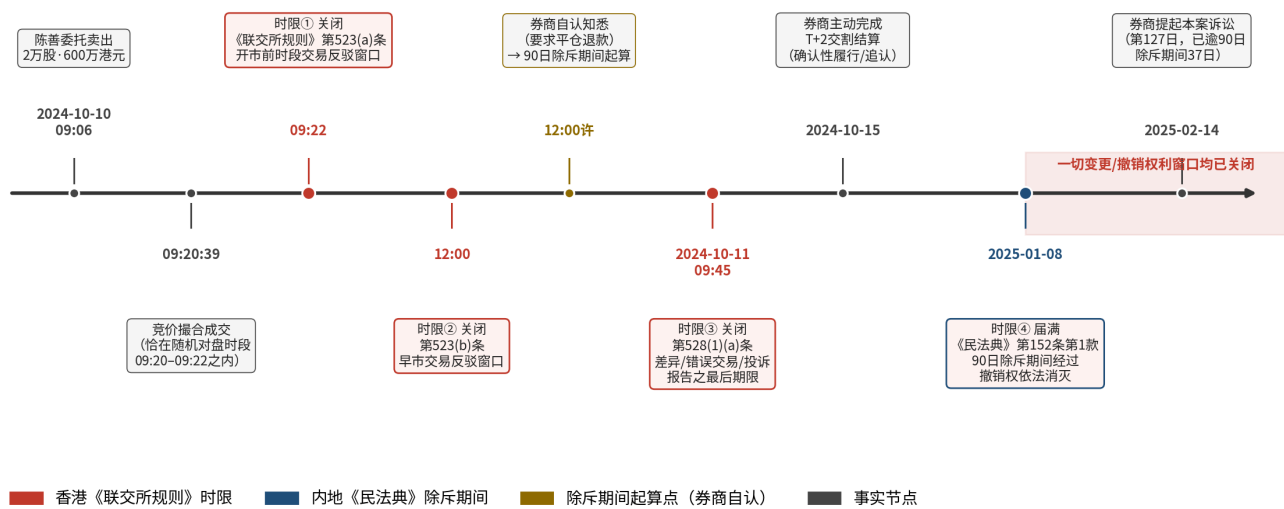
有参与者向交易所报告错误、且董事会确信错误并非故意造成时，方可由**董事会发出指示取消**，并由交易所出具记录已取消的证明。被上诉人从未出示任何联交所取消指示或取消证明——此为其举证义务范围内本应存在却始终缺失的文件。

3. 第 567 条：由交易所保存的参与者交易记录，只有在向交易所报告纠纷情况并由交易所作出决定后，方可进行任何纠正；交易所的决定为最终决定，对各方具有约束力。被上诉人从未启动该程序，联交所保存的交易记录因而保持终局效力。

4. 第 544(4)条：因不获承认的交易而产生的纠纷，交易所将不予受理。换言之，纠纷救济通道本身亦有边界，被上诉人在任何方向上均已无路可走。

上述时限的依次关闭，见图一。

图一 四道时限的依次关闭（以券商自认事实为基准）



图一 四道时限的依次关闭（以被上诉人自认事实为基准；时间轴未按比例绘制）

四、普通法层面：被上诉人的行为构成对交易的确认

香港普通法虽无大陆法系“除斥期间”之名，但有直接消灭撤销权之实，且与《联交所规则》的时限体系相互印证：

（一）**结单异议期的终局证据效力（Conclusive Evidence）。**香港证券业客户协议的标准条款普遍约定日结单、月结单的异议期（通常为数日至十四日），逾期未提异议，结单即对双方产生终局拘束力。涉案交易已载入结算单据并完成交收，相关异议期早已

经过。

（二）**延误原则（Doctrine of Laches）与追认（Affirmation）**。主张交易无效者必须在知悉后毫不迟延地采取正式行动；若其在知悉后继续按交易有效的逻辑履行，即构成对交易的追认，撤销权**永久消灭**。本案中，被上诉人自认当日中午即已知悉，其后非但未向联交所报告，反而：

——继续持有并扣收该笔订单的固定费用及佣金 10,084.47 元；

——于 2024 年 10 月 15 日**主动完成 T+2 交割结算**。交割结算是对交易最彻底的履行行为：一个“不存在”的交易无从交割，一个“无效”的交易不应交割。被上诉人以履行确认了交易，又以诉讼否认交易，为普通法与大陆法所共同禁止的反言。

（三）**恢复原状之不能（Impossibility of Restitution）**。交收完成后，证券权属经结算系统变动并涉及后续交易，市场价格亦已发生不可逆变化，“恢复至交易前状态”在客观上已不可能，宣告交易无效的救济亦随之消灭。

五、中国内地层面：九十日除斥期间已于起诉前三十七日届满

被上诉人“系统故障、成交无效”之主张，在内地民法上唯一可能成立的定性是**基于重大误解实施的民事法律行为**（《民法典》第一百四十七条）。而重大误解项下的撤销权受双重约束：

（一）撤销权须以请求人民法院或仲裁机构撤销的方式行使（第一百四十七条），不得以单方通知、单方扣款或拒绝交收等私力方式行使；

（二）该撤销权自当事人**知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内**不行使的，即告**消灭**（第一百五十二条第一款第一项）。此九十日为除斥期间，**不发生中止、中断与延长**，期间届满的法律效果是权利本身的消灭，而非胜诉权的丧失。

代入被上诉人自认的时间节点：

——**起算点：2024 年 10 月 10 日**（被上诉人自认当日中午即知悉并要求退款，知悉时点无任何争议空间）；

——**届满日：2025 年 1 月 8 日**（依《民法典》第二百零一条，自知悉之次日起算第九十日）；

——**起诉日：2025年2月14日**，为知悉后第127日，**逾除斥期间37日**，且其诉请并非行使撤销权，而是径行主张“垫付追偿”。

撤销权既已消灭，涉案民事法律行为的效力即**终局确定为有效**。《民法典》第一百五十七条以“民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力”为适用前提；在不存在无效事由、撤销权又已消灭的情况下，第一百五十七条**自始丧失适用前提**，以该条为基础的全部返还请求均无从成立。

六、结算层面：三条法定救济弃之不用，交收一经完成即不可撤销

除上述时限外，结算环节构成第三条独立的失权轨道。依《证券登记结算管理办法》（中国证监会令，下称《结算办法》），自2024年10月10日收市至10月15日最终交收时点，被上诉人若确信交易有误或预见客户资金不足，握有**订单回滚、暂缓交收、强制平仓**三条法定救济路径，且每一条均可在数日内了结，无需诉讼：

（一）**订单回滚（纠错通道）**。错误的纠正须循法定通道：交易层面，由联交所依《联交所规则》第527条经董事会指示取消并出具证明；清算层面，依《结算办法》第五十六条由证券登记结算机构纠正清算差错。回滚的本质，是经交易所、登记结算机构之手将双方资金与证券拨回交易前原状——而绝非由会员在自身系统内自行“消除处理”。

（二）**暂缓交收**。《结算办法》第五十八条第二款规定，证券登记结算机构**可以根据证券交易所通知采取暂缓交收措施**。被上诉人若于交收前依规向交易所申报异常，即可经此通道冻结交收进程——交收一经暂缓，其所称“垫付”根本无从发生。

（三）**强制平仓（处置通道）**。《结算办法》第三十八条第二款第（三）项将其列为结算协议必备条款，第七十七条作出操作规定：客户出现资金交收违约时，证券公司可以委托证券登记结算机构**将客户净买入证券划付到其证券处置账户内，并要求客户在约定期限内补足资金**，逾期即可处置。这正是为被上诉人所主张的情形——客户交收资金不足——量身设计的法定救济。

被上诉人对三条路径弃之不用。其2025年6月4日《代理意见》自认：“当日闭市后，原告发现了系统差错，对虚增资金进行了消除处理”——即在三条法定通道之外，径行实施单方私力操作。其后又主动完成10月15日交收。《结算办法》第五十二条第二款规定：“**交收完成后不可撤销**。”第八十一条进而规定，客户对结算参与人交收违约的，亦不影响已经完成和正在进行的集中交收。交收终局性是整个结算体系的基石，不因任

何一方事后翻悔而动摇。

至此，第三重锁落下：香港交易规则层面，2024年10月11日9时45分后交易不可更改；结算规则层面，2024年10月15日交收完成后不可撤销；内地民法层面，2025年1月8日后撤销权消灭。三重时限层层递进、互相独立，被上诉人全部坐失。其放弃数日内即可完成的法定救济，却在四个月以后以诉讼追讨——本案诉请所主张的全部“垫付损失”，恰恰是其放弃法定救济、选择私力操作的自致结果。

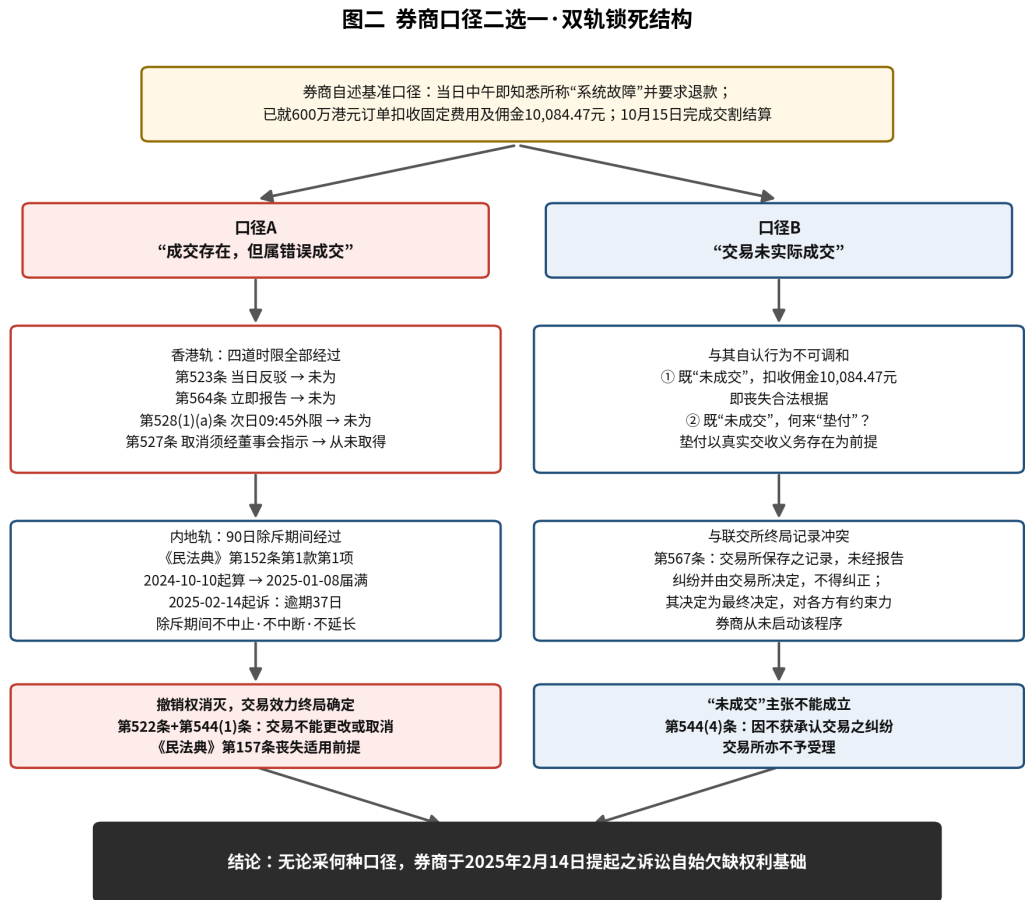
七、双轨锁死：被上诉人的两种口径殊途同归

被上诉人的陈述在逻辑上只有两种可能的口径，而无论采取哪一种，结论相同：

口径 A：“成交存在，但属错误成交”。则其救济路径受香港交易规则、内地结算规则与内地民法三套时限的三重约束：香港层面，反驳、报告、取消的全部窗口于2024年10月11日9时45分前依次关闭，交易依第522条、第544(1)条不能更改或取消并获交易所承认；结算层面，交收于2024年10月15日完成后依《结算办法》第五十二条第二款不可撤销；内地层面，撤销权于2025年1月8日因除斥期间经过而消灭。交易效力三重终局确定，被上诉人此后给付与受领均有合法根据，无任何返还请求权可言。

口径 B：“交易未实际成交”。则其自认行为立即陷入不可调和的矛盾：其一，既然未成交，其扣收的固定费用及佣金10,084.47元即丧失合法根据——佣金以成交为对价，无成交则无佣金；其二，既然未成交，则不存在任何交收义务，所谓“垫付”无从发生——垫付以真实交收义务的存在为逻辑前提；其三，联交所依第567条保存的交易记录未经法定纠纷程序纠正，依规则即为终局且对各方有约束力，被上诉人的“未成交”主张与该终局记录正面冲突，而因不获承认交易产生的纠纷依第544(4)条连交易所亦不予受理；其四，依《实施办法》第九十一条，会员接受客户买入委托须“确保客户有足额可用的人民币资金”，不得接受无足额资金的委托——被上诉人于当日9时35分至38分连续接受上诉人七笔全款买入委托并予执行，即是其前端监控系统对卖出价款已经入账、资金足额可用的同步、自动、不可逆的确认，与“未成交故无价款”的主张互相否定；其五，若其进一步辩称该卖出订单未在联交所达成交易而在其体系内处理，则依《实施办法》第九十二条，会员“不得自行撮合投资者买卖港股通标的证券的订单，不得以其他任何形式在联交所以外的场所提供港股通标的证券转让服务”——该口径不构成抗辩，而构成对自身违规的自认。

两条路径的完整逻辑结构，见图二。



图二 被上訴人口径二选一·双轨锁死结构

八、结论

时限即权利。《联交所规则》第 523 条、第 528(1)(a)条、第 564 条为错误交易设定的反驳与报告时限，与《民法典》第一百五十二条第一款设定的九十日除斥期间，分属两个法域、两套体系，却共同指向同一项法理：交易安全要求错误主张必须在极短的法定窗口内提出，逾期即告失权，交易效力终局固化。

仅以被上訴人自认的事实衡量：其于 2024 年 10 月 10 日中午知悉所称“故障”，却在长达 127 日内未向联交所作出任何报告、未取得任何取消指示、未在除斥期间内行使任何撤销权，反而扣收佣金、完成交割，以实际履行确认了交易。其于 2025 年 2 月 14 日提起的本案诉讼，无论以“错误成交”还是“未成交”为口径，均自始欠缺权利基础，依法应予驳回。

此致

广州市中级人民法院

上诉人：陈善
2026年6月10日

附注一：本状引用的《联交所规则》条文索引

第 517(1)(a)条——开市前时段随机对盘时段的竞价撮合机制；

第 522 条——所有输入资料均属有效；依第 517(1)(a)/(b)条达成的交易不能更改或取消并获交易所承认；

第 523 条——参与者覆核与反驳错误的当日时限（开市前时段交易不迟于随机对盘时段结束；早市交易不迟于早市完结）；

第 527 条——交易一经记录参与者不能取消，仅董事会可指示取消并出具证明；

第 528(1)(a)条——差异、错误交易或投诉须于下一交易日早市开始后十五分钟前报告；528(2)条仅紧急事故可延长；

第 544(1)条、第 544(4)条——交易所承认交易的范围；不获承认交易之纠纷不予受理；

第 564 条——参与者间任何纠纷应立即向交易所报告；

第 566 条、第 567 条——交易所及参与者保存的记录为可接受证据；交易所保存的记录唯经报告纠纷并由交易所决定方可纠正，该决定为最终决定并对各方有约束力。

附注二：本状引用的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》条文索引

第 2 条——投资者、本所会员参与沪港通交易及相关活动应当遵守本办法；

第 65 条——会员应督促客户遵守内地和香港相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则；

第 84 条——港股通交易时段（开市前时段、持续交易时段、收市竞价交易时段）具体按联交所的规定执行；

第 85 条——港股通交易通过联交所自动对盘系统进行；开市前时段采用竞价限价盘委托；

第 86 条、第 97 条——申报数量、相关费用按联交所规定执行、交纳；

第 91 条——会员接受买入委托须确保客户有足额可用的人民币资金，不得接受无足额资金的委托；

第 92 条——会员不得自行撮合投资者港股通订单，不得在联交所以外场所提供港股通标的证券转让服务；

第 93 条——已申报订单不得更改价格或数量；仅未成交申报可在联交所允许的时段内撤销；

第 94 条——交易结果由联交所→本所证券交易服务公司→会员→客户单向传导；

第 110 条——会员与客户签订委托协议并签署风险揭示书；

第 111 条、第 113 条——交易异常情况的认定与处置权专属于交易所及证券交易服务公司，并须公告；

第 131 条第 2 款——本所会员、港股通投资者应当知晓并认可联交所业务规则的相关规定；

第 132 条——港股通及相关用语的定义。

附注三：本状引用的《证券登记结算管理办法》条文索引

第 38 条第 2 款第（三）项——结算协议必备条款：客户资金交收违约时，证券公司可委托登记结算机构将客户净买入证券划付至证券处置账户，并要求客户限期补足资金；

第 52 条第 2 款——交收完成后不可撤销；

第 56 条——清算结果有误的法定纠正机制（订单回滚之清算通道）；

第 58 条第 2 款——登记结算机构可根据证券交易所通知采取暂缓交收措施；

第 77 条、第 78 条——客户资金、证券交收违约的处置程序（强制平仓之操作通道）；

第 81 条——客户对结算参与人交收违约的，不影响已经完成和正在进行的集中交收。